

1501580-15.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... [processos 0000227-40.2016.8.26.0580 (tráfico) - fl. 124; 0007160-08.2018.8.26.0047 (direção perigosa) - fl. 126; 0008458-74.2014.8.26.0047 (tráfico) - fls. 126/127], pelo que majoro a reprimenda em 5/12. Porém, reduzo em 1/4 devido à incidência da atenuante da confissão, de modo que torno definitiva a pena de 1 mês e 9 dias de detenção.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501580-15.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501580-15.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2135255/2021 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 17987786 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 1919/21/506 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 2135255 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DALBERTO MORAIS SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DALBERTO MORAIS SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, e artigos 147, c.c. 61, II, f, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de maio de 2021, por volta de 20:00h, na Rua das Orquídeas, 348, apartamento 21, bloco número 1, Parque das Acácias, nesta Cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou sua ex-companheira, Isabelli Lima Ribeiro, de causar-lhe mal injusto e grave, mediante uma carta que continha os dizeres "essa Isabelli é uma menina sem futuro não vou falar que ela é mulher porque nem isso ela é e o que é dela já tá guardado e ela conhece bem a personalidade do muleque e o que ele é capaz".

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ao entrar em contato com ela por meio da referida carta.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, foram concedidas medidas protetivas de urgência no feito nº 1500132-57.2021.8.26.0580 a Isabelli Lima Ribeiro, as quais impediam o denunciado

de se aproximar dela e determinavam que ele mantivesse distância mínima de 300m (trezentos metros) e, ainda, impedia que com ela mantivesse contato, como se vê no anexo do documento juntado com esta denúncia (DOC 1). Ocorre que, apesar de devidamente intimado sobre referida decisão (anexo DOC. 2), no dia 11 de maio de 2021, Isabelli recebeu uma correspondência oriunda do presídio local, onde DALBERTO se encontrava, ameaçando-a de morte, com os dizeres: “essa Isabelli é uma menina sem futuro não vou falar que ela é mulher porque nem isso ela é e o que é dela já tá guardado e ela conhece bem a personalidade do muleque e o que ele é capaz” (sic). ”.

A denúncia foi recebida (fl. 60), o réu foi citado (fl. 71) e apresentou defesa (fls. 87/89). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 93/94). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, o crime de descumprimento de decisão judicial concessiva de medidas protetivas restou cabalmente demonstrado. Com efeito, a prova é suficiente para revelar que, no dia 02 de abril de 2021, no bojo dos autos 1500132-

57.2021.8.26.0580, foram concedidas medidas protetivas, em plantão, que proibiam o réu de manter contato com ela por qualquer meio, da qual foi ele regularmente intimado na mesma data (fls. 55/57 dos presentes autos).

Ocorre que, apesar de encontrar-se ciente das proibições constantes da referida decisão judicial, na data dos fatos, em 11 de maio de 2021, o réu descumpriu as medidas ao encaminhar para o endereço dela uma correspondência.

De fato, as declarações da vítima foram corroboradas pela carta juntada às fls. 09/14, da qual é possível inferir ter sido encaminhada ao endereço da ofendida.

Ademais, o réu confirmou o envio da carta, declarando-se arrependido de ter agido dessa maneira.

Portanto, verifica-se que, mesmo ciente das regras acerca da concessão das medidas, o réu, ainda assim, optou por descumpri-las, desobedecendo a determinação judicial, fato que, por si só, é suficiente à configuração do crime que lhe é imputado.

Por outro lado, o crime de ameaça resultou igualmente demonstrado.

A vítima Isabelli Lima Ribeiro relatou que se relacionou com o réu, com quem tem uma filha e dele se encontra separada, sendo que, devido às investidas dele, pediu medidas protetivas, que foram concedidas. Ocorre que, apesar disso, o réu lhe enviou uma carta, contendo ameaças, sendo certo que tal comportamento restou confirmado não apenas pelo documento de fl. 11, como também pela confissão do réu. Realmente, é possível depreender da carta, datada de 03/05/2021, endereçada a Douglas William, companheiro da ofendida, a existência da mensagem “quem trai sempre trairá, intão essa Isabelli é uma menina sem futuro não vou falar que ela é mulher porque nem isso ela é e o que é dela já tá guardado e ela conhece bem a personalidade do muleque e o que ele é capaz então se afaste dela antes que seja tarde [...]”.

Tal frase tem conotação de ameaça e foi capaz de incutir temor na vítima, conforme declarado em juízo. Logo, não há dúvida de que tal comportamento configura o tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal.

De fato, a ameaça perpetrada pelo réu foi séria e fundada, suficiente a incutir na vítima fundado temor. Nesse sentido, “a ameaça de um mal injusto e grave perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional. O que se vira ou restringe, no crime de ameaça, não é propriamente a vontade determinada, mas a liberdade de elaborar seus pensamentos, suas elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Cezar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, 5ª edição, Saraiva, p. 478).

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amoldam aos artigos 147, caput, do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/06) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP:

Na primeira fase, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incidem, todavia, as agravantes do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/4, e da reincidência [processos 0000227-40.2016.8.26.0580 (tráfico) – fl. 124; 0007160-08.2018.8.26.0047 (direção perigosa) – fl. 126; 0008458-74.2014.8.26.0047 (tráfico) – fls. 126/127], pelo que majoro a reprimenda em 5/12. Porém, reduzo em 1/4 devido à incidência da atenuante da confissão, de modo que torno definitiva a pena de 1 mês e 9 dias de detenção.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ART. 24-A DA LEI 11.340/06:

Na primeira fase, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 3 meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, todavia, a agravante da reincidência [processos 0000227-40.2016.8.26.0580 (tráfico) – fl. 124; 0007160-08.2018.8.26.0047 (direção perigosa) – fl. 126; 0008458-74.2014.8.26.0047 (tráfico) – fls. 126/127], motivo pelo qual a reprimenda deve ser majorada em 5/12. Porém, reduzo em 1/4 devido à incidência da atenuante da confissão, de modo que torno definitiva a pena de 3 meses e 6 dias de detenção.

Concurso material:

Como o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, é de rigor a soma das penas, conforme determina o art. 69 do Código Penal, perfazendo-se 4 meses e 15 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DALBERTO MORAIS SANTANA ao cumprimento de 4 meses e 15 dias de detenção, por infração aos artigos 147, caput, c.c. 61, II, "f", ambos do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado é multirreincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, pois o sentenciado é triplamente reincidente (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III).

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão, se o caso.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA